主題精選：房屋預售 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 房屋預售制度是房價飆漲之溫床
發布日期: 2025-04-24
內文
• (一) 預售屋及房屋預售制度之緣起：早期，我國法律並無預售屋及房屋預售制度之明文規
定，然業界已普遍實施。及至「公寓大廈管理條例」（民國84年6月28日總統公布）及「不動
產經紀業管理條例」（民國88年2月3日總統公布）始正式入法。諸如：
1. 公寓大廈管理條例第58條第1項規定：「公寓大廈起造人或建築業者，非經領得建造執照，
不得辦理銷售。」從反面解釋，公寓大廈起造人或建築業者，經領得建造執照，得辦理銷
售。亦即，銷售預售屋為合法行為。如果該法條規定：「公寓大廈起造人或建築業者，非
經領得使用執照，不得辦理銷售。」則銷售預售屋為違法行為。應特別強調，世界各國，
有的國家允許銷售預售屋，有的國家禁止銷售預售屋。
2. 不動產經紀業管理條例第4條第3款規定：「預售屋：指領有建造執照尚未建造完成而以將
來完成之建築物為交易標的之物。」
• (二) 房屋預售制度與房價飆漲之關係： 房屋預售制度是房價飆漲之溫床。其理由如下：
1. 房屋預售制度，購屋者運用財務槓桿及選擇權操作進行房地投機，導致不動產景氣時，大
量湧入投機客購買預售屋，房屋假性需求增加。
2. 建設公司之預售個案委由代銷公司銷售（俗稱包銷）。代銷公司為了爭取銷售個案，競相
創造區域新行情。因此不動產景氣時，預售價帶動新成屋價，新成屋價再帶動中古屋價，
導致不動產價格全面上漲。
3. 代銷公司採包銷承攬預售個案，承擔銷售成敗之風險。因此，代銷公司不擇手段採取違規
銷售（如利用網路傳播不實資訊、營造不動產交易活絡假象等），製造「今天不買，明天
房價更高」之恐慌心理。
4. 預售個案創新價完銷，經媒體大肆渲染，造成民眾對房價之預期心理，進而吸引更多投機
客進場。預期終於實現，實現後再預期，形成房價惡性循環上揚。

綜上，房屋預售制度於不動產多頭市場，誘使房價飆漲，對不動產價格之穩定造成不利影響。
因此，房屋預售制度不是好的制度。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下